

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-063	처분요구일자	2021.08.23.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	●●●(주)		
제 목	인사규정에 따른 중징계의 종류 지정 필요		

지 적 내 용

●●●(주)의 「인사규정」 제25조(승진임용의 제한)에 따르면 직원이 “중징계” 처분요구나 부패행위로 인한 징계처분 요구 중인 경우에는 승진 임용될 수 없다고 규정하고 있다.

더불어 「인사규정」 제52조의2(의원면직의 제한)에는 직원이 내·외부 감사기구로부터 “중징계” 요구 중인 때는 징계가 확정되기 전까지는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

위와 같이 “중징계”에 해당되는 처분 요구가 진행 중인 경우에는 승진 임용이나 의원면직이 제한되므로 ●●●(주)는 「인사규정」 등에 “중징계”에 해당하는 징계의 종류를 명확히 구분한 후 직원의 인사업무에 적용하여야 한다.

그런데 ●●●(주)의 「인사규정」 제41조(징계의 종류)에는 징계의 종류를 파면, 해임, 정직, 감봉, 견책으로 단순히 나열만 하고 있을 뿐 명확하게 “중징계”에 해당하는 징계의 유형이 지정되어 있지 않다. 또한, 징계절차 및 징계양정 등 징계에 대한 세부사항을 별도로 정하고 있는 「징계 시행세칙」에도 “중징계”에 해당하는 징계 유형을 구분하고 있지 않다.

그 결과 징계 처분 요구가 진행 중인 경우 그 징계의 유형이 “중징계”에

해당하는지 해석의 여지를 두고 있고 이러한 모호함으로 인하여 「인사규정」 제25조 및 제52조의2가 명확하게 적용되지 않을 수도 있으므로 「인사규정」 제41조에 “중징계”의 유형을 구체적으로 지정하여 직원의 인사관리 업무에 적용하여야 한다.

관계부서 및 해당부서 의견

●●●(주)는 감사 지적사항을 수용하여 「인사규정」을 조속히 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●●(주) 사장(●●●실 ■■■팀)은 직원의 인사 업무 처리 시 「인사규정」 제25조 및 제52조의2 사항이 명확하게 처리될 수 있도록 「인사규정」 제41조에 “중징계”의 유형을 지정하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원회

직 인 생 략